主題精選：建築物 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 112年憲判字第19號判決之模擬試題
發布日期: 2024-02-22
內文
◎土地稅減免規則第9條規定：「無償供公眾通行之道路土地，經查明屬實者，在使用期間
內，地價稅或田賦全免。但其屬建造房屋應保留之法定空地部分，不予免徵。」其但書規定是
否違反憲法第7條平等原則？試依112年憲判字第19號判決論述之。
【解答】
• (一) 憲法第7條保障人民之平等權，法規範是否符合平等原則之要求，其判斷應取決於該法規
範所以為差別待遇之目的是否合憲，其所採取之分類與規範目的之達成間，是否存有一定程度
之關聯性而定。租稅法律關係中，立法者為了實現憲法所賦予之任務，而就各種稅捐之稽徵及
減輕或免除分別訂定不同之規範，其分類及差別待遇，涉及國家財稅政策之整體規劃，適合由
代表民意之立法機關及擁有專業能力之相關行政機關，以法律或法律明確授權之法規命令定
之，其規定如有正當目的，且分類與目的之達成間具有合理關聯，即符合憲法第7條平等權保
障之意旨。
• (二) 法定空地屬建築基地之一部分，提供該建築物日照、採光、通風、景觀、防火、安全等
特定之功能，與人民私有並非建築基地之一部分而單純無償供公眾使用之道路土地，性質與功
能均有所不同。
• (三) 按法定空地屬建築基地之一部分，依法應併同主建築物一併移轉，建築物所有人就法定
空地之留設，除享有較優良之居住品質及環境空間外，未來如有改建或實施都市更新，該法定
空地之所有權人尚得參與分配更新後之房地，其權益不因其是否專供或兼供公眾通行使用而受
影響。是對土地所有人而言，建築基地所保留之法定空地雖可供公眾通行，但仍維持並享有該
法定空地屬於建築基地之利益，與單純無償供公眾使用而完全無法使用收益之道路土地，在建
築法上之性質與功能不同。
• (四) 法定空地供公眾通行，縱為無償，因其已計入依建築法應留設之法定空地，即無須再就
建築基地中之其他土地予以留設，對提供者仍具有建築上之利益；而提供私有非法定空地無償
供公眾通行，該土地所有人並未獲取任何利益，二者本質尚有所不同。

• (五) 綜上，系爭規定因此區隔，於地價稅核課上有所區別，對提供法定空地無償供公眾通行
者，仍然課徵地價稅，其分類與公平課稅目的之達成間，具有合理關聯，尚無違反憲法第7條
規定之平等原則，其規定亦未逾土地稅法第6條及平均地權條例第25條之授權範圍。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下